

감사결과처분요구서

일련번호	8	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	공원시설부 △△△△△ (공원시설부 △△△△△)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 6개월 이내

공원시설부 △△△△△ (행정상 권고)

제 목 공원 시설 공사 착공 준비 기간 규정 반영 필요
관 계 기 관 공원시설부 △△△△△
내 용

1. 업무처리기준

○ 기획재정부 『(계약예규) 공사계약일반조건(2019. 12. 18., 일부개정)』 제17조에 따르면 계약담당공무원은 공사의 규모·난이도·성격을 고려하여 착공일을 결정하되, 다음 각 호에서 정한 일자 이전의 날짜로 정하여서는 아니된다. 다만, 재해복구 등 긴급하게 착공하여야 할 필요가 있는 공사계약 및 장기계속공사의 1차 계약 이후 연차계약의 경우에는 계약상대자와의 협의를 거쳐 다음 각 호에서 정한 일자 이전의 시점으로 착공일을 결정할 수 있음

1. 추정가격이 10억원 미만인 경우: 계약체결일로부터 10일
2. 추정가격이 10억원 이상인 경우: 계약체결일로부터 20일

2. 현황 및 지적내용

○ 기획재정부에 따르면 2019.12.18.부터 10억원 이상 공공공사의 경우 계약 체결일로부터 최소 20일 이상(10억 미만 10일, 10억 이상 20일)의 착공 준비기간을 부여 하도록 하는 『계약예규 공사계약 일반조건』 일부 개정안을 마련하여 시행 중임

○ 개정 이유에 따르면 착공 준비기간을 과도하게 짧게 설정하여 공사계획 수립

등 준비작업에 애로를 겪는 사례가 빈번히 발생함에 따라 이를 보완하기 위한 조치임

- 공단 「공사업무집행규칙」 제20조(착공 및 공정보고) 및 제21조(착공지연보고)에 따르면 별도의 착공 준비 기간과 착공 기한이 명시되어 있지 아니하고 계약 상대방과의 계약문서에 정한 바에 따라 착공 하도록 하고 있으며, 계약상대자의 책임이 아닌 사유로 착공이 지연 될 경우 별지 제2호 서식에서 정한 ‘착공지연신고서’를 제출 받도록 하고 있음
- 이에 따라, 『(계약예규) 공사계약일반조건』의 개정 취지에 따라 계약상대자와의 계약 후 착공준비를 위한 충분한 기간이 반영 되도록 관련 규정을 개정하여 내실 있는 공원 시설공사 업무가 추진 될 수 있도록 방안 마련이 필요한 것을 확인함

3. 조치할 사항

- 행정상 권고 (장기조치: 6개월 이내) 【△△△△△ △△△△△】

계약예규 개정 취지에 따라 공단 「공사업무집행규칙」에 착공 준비기간을 명시 하도록 하는 등 권고